

## 1. 개정이유

정부 입증책임제도 대상의 확대에 따라 국민·기업 참여의 제도화 및 위원회의 운영 내실화를 위해 규제입증위원회를 구성·운영하고 그 밖에 현행 제도의 운영상 나타난 일부 미비점을 개선·보완하려는 것임

## 2. 주요내용

- 가. 규제입증위원회 위원회 설치 및 운영 등 신설(안 제9조)
  - 규제입증위원회의 구성 및 국민 규제입증청구 내용 신설
- 나. 위원의 제척·기피·회피 신설(안 제10조)

## 3. 참고사항

- 가. 관계법령 : 해당사항 없음
- 나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음
- 다. 합 의 : 국무조정실과 합의되었음
- 라. 기 타 : 신·구조문대비표, 별첨

## 산림청 규제심사위원회 운영규정 일부개정법률안

일부를 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 "정부 입증책임제도 운영을 통한 기존 규제 정비와 「행정규제기본법」 제7조에 따른 산림청 소관 규제의 심사를 위한 위원회"를 "「행정규제기본법」 제7조제3항에 따라 산림청 소관 법령 등에서 정하고 있는 규제의 신설·정비·강화되는 것과 기존규제의 유지 필요성 등을 심사하기 위한 규제심사위원회(이하 "위원회"라 한다)"로 한다.

제2조제1호 중 "행정규제"를 "규제"로 하고, 같은 조 제3호 중 "규제개선"을 "기존규제 및 규제개선"으로, "규제존치"를 "존치"로 한다.

제6조제1항제1호 중 "행정규제의 심사:"를 "규제의 심사 :"로 하고, 같은 항 제2호 중 "정비:"를 "정비 :"로 하며, 같은 조 제3항을 삭제한다.

제9조를 제11조로 한다.

제10조를 제12조로 하고, 제9조 및 제10조를 각각 다음과 같이 신설한다.

제9조(규제입증위원회 설치 및 운영 등) ① 기존규제 및 규제개선 건의과제에 대한 존치 필요성 검토에 관한 사항을 심의하기 위하여 규제입증위원회(이하 "입증위원회"라 한다)를 설치할 수 있다.

② 입증위원회 위원은 위원회 위원 중 7인 이내로 구성한다.

이 경우 과반수는 공무원이 아닌 위원으로 한다.

③ 입증위원회 위원장은 위원회 위원장으로 하고 그 직무는 제5조를 준용한다.

④ 입증위원회는 기존규제 및 규제개선 건의과제에 대한 존치 필요성 검토 사유가 발생하였을 경우 소집한다. 다만, 규제개선 건의과제를 제출한 국민 또는 기업 등이 규제입증위원회 개최를 요구한 경우에는 특별한 사유가 없는 한 요청한 날부터 후 60일 이내에 입증위원회를 개최하고, 건의자 및 이해관계자가 참여하게 할 수 있다.

⑤ 입증위원회 의결은 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

⑥ 입증위원회는 대면회의를 원칙으로 하되, 특별한 사정이 있는 경우 서면회의를 개최할 수 있다.

제10조(위원의 제척·기피·회피) ① 위원회 위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 사항의 심의·의결에서 제척된다.

1. 위원 본인과 관계있는 사항
2. 위원 본인과 친족 관계에 있거나 친족 관계에 있었던 자와 관계있는 사항
3. 위원이 속한 기관과 이해관계가 있는 사항
4. 그 밖에 위원이 해당 안건과 직접적인 이해관계가 있다고 인정되는 경우

② 위원 본인이 제1항의 사유에 해당하는 경우에는 스스로

해당 건의사항의 심의·의결을 회피하여야 한다.

제11조(중전의 제9조) 중 "전문가, 이해관계자 등 참고인"을 "관계전문가, 이해관계자 등"으로 한다.

제12조(중전의 제10조) 중 "위원회에 참석하는 위원, 전문가 및 이해관계자 등 참고인에 대해서"를 "위원회 및 입증위원회에 출석하거나 서면심의 또는 규제개혁 과제발굴에 참여한 위원·관계전문가·이해관계자 등에게"로 한다.

부칙 <제000호, 2020. 00. 00.>

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

## 신·구조문대비표

| 현<br>행                                                                                                                                                                                                                    | 개<br>정<br>안                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 제1조(목적) 이 규정은 <u>정부 입증 책임제도 운영을 통한 기존 규제 정비와 「행정규제기본법」 제7조에 따른 산림청 소관 규제의 자체심사를 위한 위원회의 구성 및 운영 등에 필요한 사항</u> 을 정함을 목적으로 한다.                                                                                              | 제1조(목적) ----- 「 <u>행정규제기본법</u> 」 제7조제3항에 따라 <u>산림청 소관 법령 등에서 정하고 있는 규제의 신설·정비·강화되는 것과 기존규제의 유지 필요성 등을 심사하기 위한 규제심사위원회(이하 "위원회"라 한다)</u> -----.                               |
| 제2조(기능) 위원회는 다음 각 호의 사항을 심의·의결한다.<br><br>1. 신설 또는 강화되는 <u>행정규제</u> 의 심사에 관한 사항<br><br>2. (생략)<br><br>3. <u>규제개선 건의과제에 대한 규제존치 필요성 검토에</u> 관한 사항<br><br>4. (생략)                                                            | 제2조(기능) -----<br>-----.<br><br>1. ----- <u>규제</u> -----<br>-----<br><br>2. (현행과 같음)<br><br>3. <u>기존규제 및 규제개선</u> -----<br>-- <u>존치</u> -----<br>--<br><br>4. (현행과 같음)        |
| 제6조(위원회 의결) ①위원회는 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결하며, 심의방법은 다음 각호와 같다.<br><br>1. 신설 또는 강화되는 <u>행정규제</u> 의 <u>심사</u> : 원안동의, 개선권고, 철회요청<br><br>2. 규제개선 건의과제 등 기존 규제의 <u>정비</u> : 수용, 일부수용, 수용곤란, 중장기검토<br><br>② (생략) | 제6조(위원회 의결) ① -----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----.<br><br>1. ----- <u>규제의 심사</u> : -----<br>-----<br><br>2. -----<br>---- <u>정비</u> : -----<br>-----<br><br>② (현행과 같음) |

| 현행                                                                  | 개정안                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>③위원장 또는 위원이 공정한 심의를 하기 어려운 사정이 있는 때에는 그 사안에 대한 심의를 회피할 수 있다.</p> | <p>&lt;삭 제&gt;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>&lt;신 설&gt;</p>                                                  | <p>제9조(규제입증위원회 설치 및 운영 등) ① 기존규제 및 규제개선 건의과제에 대한 존치 필요성 검토에 관한 사항을 심의하기 위하여 규제입증위원회(이하 "입증위원회"라 한다)를 설치할 수 있다.</p> <p>② 입증위원회 위원은 위원회 위원 중 7인 이내로 구성한다. 이 경우 과반수는 공무원이 아닌 위원으로 한다.</p> <p>③ 입증위원회 위원장은 위원회 위원장으로 하고 그 직무는 제5조를 준용한다.</p> <p>④ 입증위원회는 기존규제 및 규제개선 건의과제에 대한 존치 필요성 검토 사유가 발생하였을 경우 소집한다. 다만, 규제개선 건의과제를 제출한 국민 또는 기업 등이 규제입증위원회 개최를 요구한 경우에는 특별한 사유가 없는 한 요청한 날부터 후 60일 이내에 입증위원회를 개최하고, 건의자 및 이해관계자가 참여하게 할 수 있다.</p> <p>⑤ 입증위원회 의결은 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.</p> <p>⑥ 입증위원회는 대면회의를 원</p> |

| 현<br>행                                                                                                            | 개<br>정<br>안                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                   | <u>칙으로 하되, 특별한 사정이 있는 경우 서면회의를 개최할 수 있다.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <u>&lt;신 설&gt;</u>                                                                                                | 제10조(위원의 제척·기피·회피)<br><u>① 위원회 위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 사항의 심의·의결에서 제척된다.</u><br>1. <u>위원 본인과 관계있는 사항</u><br>2. <u>위원 본인과 친족 관계에 있거나 친족 관계에 있었던 자와 관계있는 사항</u><br>3. <u>위원이 속한 기관과 이해관계가 있는 사항</u><br>4. <u>그 밖에 위원이 해당 안건과 직접적인 이해관계가 있다고 인정되는 경우</u><br><u>② 위원 본인이 제1항의 사유에 해당하는 경우에는 스스로 해당건의사항의 심의·의결을 회피하여야 한다.</u> |
| 제9조(의견의 청취) 위원장은 규제심사 등과 관련하여 소관 업무 담당 공무원, <u>전문가, 이해관계자 등 참고인</u> 을 위원회에 출석시켜 의견을 진술하게 하거나 필요한 자료를 제출하게 할 수 있다. | 제11조(의견의 청취) -----<br>-----<br>----- <u>관계전문가, 이해관계자 등</u> -----<br>-----<br>-----<br>-----.                                                                                                                                                                                                                                     |
| 제10조(수당 지급) 위원회에 참석하는 위원, 전문가 및 이해관계자 등 <u>참고인에 대해서는 예산</u>                                                       | 제12조(수당 지급) 위원회 및 입증위원회에 출석하거나 서면심의 또는 규제개혁 과제발굴에 참여                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 현행                                 | 개정안                                          |
|------------------------------------|----------------------------------------------|
| 의 범위 내에서 수당·여비 등 필요한 경비를 지급할 수 있다. | <u>한 위원·관계전문가·이해관계자</u><br><u>등에게</u> -----. |